單元 10　限制行政權的法律規範

公民與社會　重點筆記

一、行政為什麼要受法律約束

- 行政是國家為追求公共利益、由行政機關主動作成的措施，範圍廣泛且多半具有一定的強制力，因此必須受法律拘束，以免侵害人民權利。
- **依行政行為對人民的效果分兩類，這是後面所有判斷的起點：**
  干涉行政——限制或剝奪人民的自由與權利，或課予義務（如取締、裁罰、徵稅、拆除）；
  給付行政——提供給付、服務、補助與福利（如社會救助、獎補助、公共設施）。
  干涉行政對法律依據的要求最嚴；給付行政若涉及公共利益的重大事項，同樣須有法律或法律授權的命令為依據。
- **行政處分**指行政機關就**公法上具體事件**所為的決定或其他公權力措施，而**對外直接發生法律效果**的**單方**行政行為。人民不服行政處分，才有訴願與行政訴訟可走。

二、依法行政與行政法的原理原則

行政機關做一件事，要通過的四道檢驗　　大考的固定考法：給一段政府作為，問它違反了哪一個原則

① 這是什麼行政？	② 有沒有法律依據？	③ 有沒有牴觸上位規範？	④ 手段合不合理？
限制人民權利、課予義務 ＝干涉行政。 提供給付、授予利益 ＝給付行政。 先定性，才知道要求多嚴。	干涉行政必須有法律，或 法律明確授權的命令。 沒有依據就違反 法律保留原則。	命令、自治條例不得牴觸 法律；牴觸者無效。 違反者即違反 法律優位原則。	適當性：手段有助於目的。 必要性：選損害最小的。 衡量性：損害不得與利益 顯失均衡。 三者合稱比例原則。

另外三個常出現的原則

平等原則：非有正當理由，不得差別待遇（但齊頭式平等是錯的）。
明確性原則：規定內容要具體清楚，讓人民能預見行為的後果。
誠實信用與信賴保護：保護人民對政府行為的正當合理信賴。
裁量瑕疵：行使裁量權不得逾越法定範圍，並應符合授權目的。

信賴保護不能亂用

要有信賴基礎（政府的公權力行為）、信賴表現（人民因此做出具體行為，單純的期待不算）、且信賴值得保護（以詐欺、提供不實資料或明知違法而取得者，不受保護）。

兩個原則最常被拿來對打

政府做了限制人民的事，卻找不到法律或法律授權作為依據　→　違反法律保留（例：市政府為迫使居民遷出而逕自斷水）。
有法律依據，但手段本身有問題——達不到目的、有更小侵害的做法、或處罰明顯過重　→　違反比例原則。
在近年考題中，「信賴保護」與「誠實信用」幾乎都是誘答選項；看到政府「未經授權」或「手段過當」，先想法律保留與比例原則。

> **相關重點**
> 這一節近年的題目結構固定：題幹描述一項政府作為，選項各掛一個原則，要你選出**被違反的那一個**。判別順序是：先看有沒有法律依據（**法律保留**）→ 再看下位規範有沒有牴觸上位規範（**法律優位**）→ 最後才看手段本身（**比例原則**）。比例原則近年被拆成三個子原則分年考：手段根本達不到立法目的是**適當性**沒過；有更小侵害的做法是**必要性**沒過；罰鍰與所保障的法益明顯不相稱是**衡量性**沒過。**明確性原則**連兩年入題，觸發語是「處罰的行為態樣與金額都無法預見」「授權範圍不夠具體清楚」。

行政裁量與裁量瑕疵

- 法律常保留給行政機關一定的判斷空間，例如罰鍰規定「處三萬元以上十五萬元以下」，機關要罰多少即屬**裁量**。**行政程序法第 10 條**：行政機關行使裁量權，**不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的**。
- **裁量瑕疵有三種：**
  裁量逾越（踰越權限）——作成的決定超出法律授權的範圍，例如法定罰鍰上限十五萬元卻罰二十萬元。
  裁量濫用——雖在範圍內，卻摻雜與立法目的無關的動機，或違反平等、比例原則，例如因為攤商曾投訴市府而特別重罰他。
  裁量怠惰——應個案裁量而不裁量，一律以固定額度處理，完全不考慮情節輕重。
- **「違法」與「不當」要分開。**裁量有瑕疵＝**違法**，訴願與行政訴訟都可以救濟；**行政訴訟法第 201 條**規定，行政法院只在裁量「**逾越權限或濫用權力**」時才能撤銷。若只是裁量得不夠妥適（合法但**不當**），依**訴願法第 1 條**只能提訴願，行政法院不予審查。

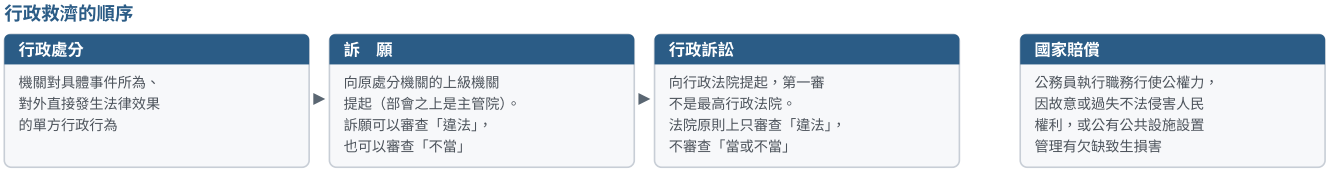
三、正當行政程序



- **公正程序——迴避。**本人或其配偶、前配偶、四親等內血親、三親等內姻親為當事人，或曾為該事件的代理人、輔佐人、證人、鑑定人者，公務員**應自行迴避**（行政程序法第 32 條）。其他關係（如同學、朋友）不在應自行迴避之列，須由當事人舉出「**有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞**」申請迴避（第 33 條）。
- **公正程序——禁止程序外接觸與組織合法性。**公務員在行政程序中，除基於**職務上之必要**外，**不得與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸**；一旦接觸，所有往來書面文件**應附卷並對其他當事人公開**，非書面的接觸則**應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容**（第 47 條）。另外，作成決定的機關本身必須合法：處分若「未經授權而違背法規有關**專屬管轄**之規定，或**缺乏事務權限**」，該處分**無效**（第 111 條第 6 款）。
- **公開程序——說明理由與通知。**書面行政處分應記載**主旨、事實、理由及其法令依據**（第 96 條第 1 項第 2 款）；未記載理由屬程序瑕疵，得於**訴願程序終結前**補正，得不經訴願者則於**起訴前**補正（第 114 條）。處分應送達相對人及已知的利害關係人，**自送達時**對其發生效力。
- **公開程序——閱覽卷宗。**當事人或利害關係人於行政程序中，得申請**閱覽、抄寫、複印或攝影**有關資料或卷宗，但以**主張或維護其法律上利益有必要**者為限（第 46 條第 1 項）。機關**僅在五種情形**得拒絕：行政決定前的擬稿或準備作業文件、涉及國防軍事外交及一般公務機密、涉及個人隱私與職業或營業秘密、有侵害第三人權利之虞、有嚴重妨礙社會治安公共安全或其他公共利益之職務正常進行之虞（第 2 項）；其中機密與隱私部分，**無保密必要的部分仍應准許閱覽**。此外，政府資訊**以公開為原則、限制公開為例外**。
- **民主程序。**作成限制或剝奪人民權利的處分前，應給予相對人**陳述意見**的機會。**聽證**的程序密度最高（有主持人、通知、陳述意見與聽證紀錄），機關作成經聽證的處分應**斟酌全部聽證結果**，且不服該處分者**免除訴願及其先行程序**，可直接提起行政訴訟（第 109 條）。**公聽會**只是廣納各界意見，機關不受所蒐集意見拘束，也**沒有**免除訴願的效果。

> **相關重點**
>
> 程序題的判別關鍵在三個字組：機關**中不中立**（迴避、禁止程序外接觸）、資訊**給不給看**（說明理由、閱覽卷宗）、人民**有沒有事前參與**（陳述意見、聽證、公聽會）。最常見的誘答是把**公聽會**與**聽證**混用——只有**聽證**才有「免除訴願、直接起訴」的效果。另一個常考的分辨是「應自行迴避」與「申請迴避」：四親等內血親、三親等內姻親等法定關係屬前者，同學、朋友等關係只能申請。

四、行政救濟



賠償與補償要分清楚：公務員違法侵害或公共設施有欠缺 → 國家「賠償」；政府作為本身合法，但使特定人蒙受特別犧牲（如公益徵收、開放進口致特定產業受損）→ 損失「補償」。

- **訴願先行。**人民不服行政處分，原則上須先向**原處分機關的上級機關**提起訴願（不服部、會的處分，向其**主管院**提起），訴願被駁回後才提起行政訴訟。**訴願可以審查「違法」，也可以審查「不當」；行政法院原則上只審查「違法」。**
- **行政訴訟的種類：**撤銷訴訟、課予義務訴訟、確認訴訟、給付訴訟。我國行政訴訟採**三級二審**，第一審不是最高行政法院。
- **國家賠償的要件：**公務員**執行職務、行使公權力**時，因**故意或過失**不法侵害人民權利，且損害與該行為間有因果關係；或**公有公共設施因設置或管理有欠缺**致人民生命、身體、財產受損害。至於人民自己有無故意過失，不是成立國賠的要件。國賠是向**賠償義務機關**請求，不是直接向該名公務員請求。



- **行政訴訟新制。**行政訴訟法於**民國 111 年 6 月 22 日**修正公布、**112 年 8 月 15 日**施行。原本設在各地方法院的行政訴訟庭全部**裁撤**，改由高等行政法院新設的**地方行政訴訟庭**承接；高等行政法院因而分設**高等行政訴訟庭**與**地方行政訴訟庭**。就法院**組織**來說是**二級**（高等行政法院、最高行政法院），就**審級救濟**來說仍是**三級二審**。行政訴訟法條文所稱的「地方行政法院」，指的就是高等行政法院地方行政訴訟庭（第 3 條之 1）。
- **金額門檻。簡易訴訟程序**的門檻由舊制的 40 萬元提高為**新臺幣 50 萬元**以下（司法院得以命令減為 25 萬元或增至 75 萬元），第一審由**地方行政訴訟庭**管轄。**通常訴訟程序**原則以**高等行政訴訟庭**為第一審、上訴最高行政法院；但稅捐核課稅額、罰鍰或其附帶之裁罰性管制性不利處分、其他公法上財產關係訴訟，金額在**150 萬元以下**者，第一審改由**地方行政訴訟庭**管轄（司法院得增至 1000 萬元）。**交通裁決事件**不論金額，一律由地方行政訴訟庭為第一審。

四種救濟途徑的分辨

途徑	用在什麼情況	向誰提	審查什麼／要件重點
訴願	不服行政處分（含機關應作為而不作為）	原處分機關的**上級機關**；不服部、會的處分向**主管院**	兼審**違法**與**不當**；是提起撤銷訴訟前的**先行程序**（經聽證的處分免除）
行政訴訟	訴願被駁回，或法律規定得逕行起訴	**行政法院**（第一審為高等行政訴訟庭或地方行政訴訟庭）	原則只審**違法**；裁量事項以**逾越權限或濫用權力**為限才能撤銷
國家賠償	政府行為**違法**造成損害	**賠償義務機關**（先協議，不成再向**普通法院**提起）	公務員執行職務行使公權力、**故意或過失**不法侵害；或公有公共設施設置管理有欠缺
損失補償	政府行為**合法**，但使特定人蒙受特別犧牲	依各該法律規定的主管機關（如土地徵收向**內政部**、直轄市縣市政府）	不問故意過失；重點在**是否為公益而課予特定人特別犧牲**（徵收、開放進口致特定產業受損）

> **相關重點**
> 「**賠償**」與「**補償**」是這一單元近三年連續出現的分辨題。政府的行為本身**違法**（公務員違失、公共設施有欠缺）→ 國家**賠償**；政府的行為本身**合法**，但使特定人為公益蒙受**特別犧牲**（如土地被徵收、開放進口致特定產業受損）→ 損失**補償**。至於審級，只要記住兩件事就夠用：**第一審永遠不是最高行政法院；金額小的（50 萬／150 萬以下）與交通裁決，第一審在地方行政訴訟庭**。